STATUTO

TREBECCO SISTEMI S.P.A.

Testo vigente. Statuto allegato all'atto a rogito notaio dott. Renata Cimoli, Notaio in Brescia, del 12 giugno 2009, rep. n. 8.114/racc. n. 5.902, con le modificazioni deliberate dall'assemblea del 27 aprile 2018.

TITOLO I — DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

Articolo 1 — Denominazione

È costituita una società per azioni denominata «Trebecco Sistemi S.p.A.».

Articolo 2 — Sede

La società ha sede legale in Brescia. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere sedi secondarie, unità locali operative e uffici amministrativi.

Articolo 3 — Oggetto

La società ha per oggetto la progettazione, la produzione, l'assemblaggio, il commercio e l'installazione di componenti, gruppi e apparecchiature per impianti termotecnici, di riscaldamento, di condizionamento e di trattamento dell'aria, nonché la relativa attività di manutenzione e assistenza tecnica.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate. È esclusa la raccolta del risparmio fra il pubblico.

Articolo 4 — Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata.

TITOLO II — CAPITALE E AZIONI

Articolo 5 — Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), diviso in 1.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 ciascuna.

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili nei limiti dell'articolo 6. Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 6 — Trasferimento delle azioni

Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni deve offrirle in prelazione agli altri soci, comunicando a mezzo di posta elettronica certificata il nominativo dell'acquirente, il numero delle azioni e il corrispettivo. Gli altri soci possono esercitare la prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, in proporzione alle azioni possedute.

TITOLO III — ASSEMBLEA

Articolo 7 — Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, indicato nell'avviso di convocazione.

La società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio. L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento e, in particolare, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 8 — Costituzione e deliberazioni

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria si costituiscono e deliberano con le maggioranze stabilite dalla legge. Il presidente dell'assemblea accerta la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'adunanza e accerta i risultati delle votazioni.

Articolo 9 — Intervento e rappresentanza

Possono intervenire in assemblea i soci iscritti nel libro dei soci. Ogni socio avente diritto di intervenire può farsi rappresentare mediante delega scritta, nei limiti di legge.

TITOLO IV — AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 10 — Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, anche non soci, nominati dall'assemblea, che ne determina il numero e la durata dell'incarico entro il limite massimo di tre esercizi. Il consiglio elegge fra i propri membri il presidente, se non nominato dall'assemblea.

Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, su convocazione del presidente, ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica; delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 11 — Rappresentanza

La rappresentanza generale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri conferiti, agli amministratori delegati.

Articolo 12 — Collegio sindacale e revisione

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea, che ne determina il compenso. La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

TITOLO V — BILANCIO, RECESSO, SCIOGLIMENTO

Articolo 13 — Esercizio sociale e utili

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota destinata a riserva legale, sono ripartiti secondo la deliberazione dell'assemblea.

Articolo 14 — Recesso

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato secondo le disposizioni di legge, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive di reddito.

Articolo 15 — Scioglimento e rinvio

In caso di scioglimento l'assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

Il presente testo è conforme allo statuto depositato presso il Registro delle imprese di Brescia.